

共通問題 H24-40

(配点: 3)

月 日

月 日

被疑者、被告人及び弁護人の権利に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 被疑者、被告人又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、搜索、検証、証人の尋問又は鑑定を処分を請求することができる。

イ. 公判前整理手続期日には、被告人は、裁判所の許可がなければ出頭することができない。

ウ. 検察官から取調べ請求がなされた証拠に対して同意又は不同意の意見を述べるのは、弁護人のみが有する権利である。

エ. 被告人甲の弁護人は、裁判長に告げて、共同審理を受けている被告人乙の供述を求めることができるが、甲が乙の供述を求めることはできない。

オ. 控訴審では、被告人自身が弁論をすることはできず、控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも、それに基づく弁論は弁護人が行う。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ

ア 正しい

179 条 1 項。被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第 1 回の公判期日前に限り、裁判官に押収、搜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。その趣旨は、一定の要件の下に、裁判所を介して強制的に証拠を収集・保全する手段を与え、当事者対等主義を実現するとともに、防御権の充実を図る点にある。

イ 誤っている

316 条の 9 第 1 項。被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。その趣旨は、公判前整理手続期日に被告人が出頭することは必要的ではないが（316 条の 7 参照）、被告人は当事者本人であり、手続に重大な利害を有していることから、出頭の権利を保障する点にある。

ウ 誤っている

検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの状況を考慮し相当と認めるときに限り、321 条から 325 条までの規定にかかわらず、これを証拠とすることができる（326 条 1 項）。そこで、証拠調べ請求された証拠書類については、まず相手方に証拠とすることに同意するかどうかの意見を求め、同意があれば原則として証拠能力が付与されることになると実務上考えられている。そして、同意権者は検察官及び被告人であり、当事者の一方が請求するときには、請求者の同意は不要であり、相手方の同意があればよいとされていることから、検察官が請求するときには、被告人の同意があればよい。なお、実務上は、検察官が請求した証拠については、弁護人に対して、同意・不同意を確認しているとされる。

エ 誤っている

311 条 3 項。陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、311 条 2 項の供述（被告人の供述）を求めることができる。これは、共同被告人が被告人に対し、任意の供述を求めることができることを規定したものである。よって、共同被告人甲は、裁判長に告げて、被告人乙の供述を求めることができる。

オ 正しい

388 条。控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これを行うことができない。その趣旨は、事後審である控訴審においては、法定の控訴理由に即して原判決の瑕疵を指摘する必要がある、控訴理由の存否について審理が行われるため、専門的な法律知識に基づいた弁護が必要であることから、被告人自ら弁論を行うことができないものとし、弁護士たる弁護人（387 条参照）にのみ弁論の資格を与える点にある。そして、弁護人は控訴趣意書に基づき弁論を行うこととなる（389 条）。

以上により、正しい記述はアとオであり、したがって、正解は肢 2 となる。